

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2948/2535

นาย บุญ เทียม ศ รี สลับ
นาย วิศาล แก้วประจุ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 314

ข. ขั้บรณนตฺ์ชนรณนตฺ์ของโจทก์เสียหาย เจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับ ข. และทำบันทึกตกลงทางแพ่งไว้ว่า จำเลยขอรับชดใช้ในมูลละเมิดทั้งหมดและรับชดใช้ซ่อมมรณนตฺ์โจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม ถือว่าในขณะที่ทำบันทึก ข. มีหนี้ต้องชำระแก่โจทก์การที่จำเลยยอมทำบันทึกดังกล่าว เป็นกรณีที่จำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขอเข้ามาชำระหนี้แทน ข. ลูกหนี้ แม้บันทึกดังกล่าวจะไม่ใช้หนังสือรับสภาพหนี้ แต่เป็นสัญญาประเภทหนึ่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการขึ้นใจลูกหนี้และไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ และมีผลผูกพันจำเลยให้ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2531นางสาวชั้นทอง มณีชม ขั้บรณนตฺ์โดยประมาทชนรณนตฺ์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย วันที่ 10 กรกฎาคม 2531 จำเลยตกลงยอมรับผิดชอบชดใช้มูลหนี้ละเมิดที่นางสาวชั้นทองก่อขึ้นดังกล่าว โดยจะซ่อมมรณนตฺ์ของโจทก์ที่เสียหายให้กลับอยู่ในสภาพเดิม ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 แต่แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญา โจทก์จึงนำรณนตฺ์ดังกล่าวไปซ่อมเอง เสียค่าแรง ค่าเคาะค่าพ่นสี ค่าอะไหล่

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 16,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เหตุที่รถทั้งสองคันชนกันนางสาวชั้นทองมิได้กระทำโดยประมาท หากแต่เพราะโจทก์ขับรถด้วยความเร็วสูงโจทก์จึงมีส่วนประมาทเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 (ที่ถูกต้องหมายเลข 4)เจ้าพนักงานตำรวจทำขึ้นโดยจำเลยมิได้ยินยอม จำเลยลงชื่อในฐานะพยานเท่านั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงิน 16,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.3 มีผลตามกฎหมายที่จะผูกพันจำเลยหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาจำต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา ซึ่งศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังและรับกันว่านางสาวชั้นทอง มณีชม ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ค-4558 กรุงเทพมหานคร โดยประมาทชนกับรถของโจทก์หมายเลขทะเบียน 7จ-2503 กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับนางสาวชั้นทอง มณีชม และทำบันทึกตกลงทางแพ่งไว้ตามเอกสารหมาย จ.3 ว่า นายวิศาล แก้วประจุ จำเลยขอรับชดใช้ในมูลละเมิดทั้งหมด รับชดใช้ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7จ-2503กรุงเทพมหานคร และรถยนต์หมายเลขทะเบียน

5ค-4558 กรุงเทพมหานครให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ศาลฎีกาเห็นว่า นางสาว
ชั้นทองมณีชม มีหนี้ที่ต้องชำระต่อโจทก์ และจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขอเข้ามา
ชำระหนี้แทนนางสาวชั้นทอง มณีชม ลูกหนี้ และโจทก์ก็ตกลงด้วยตามเอกสารหมาย
จ.3 แม้เอกสารดังกล่าวจะไม่ใช่ม้วนรับสภาพหนี้แต่เป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่
ความกระทำด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการขืนใจลูกหนี้และไม่ขัดต่อ
กฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ เอกสารหมาย จ.3 จึงมีผลตามกฎหมายผูกพัน
จำเลยให้ต้องรับผิดชอบ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่
ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ